

8

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn

**H. SARASVATHY
JABATAN AGAMA ISLAM**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof Bin Musa (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Ya Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Mokhtarn (Panel), pada 18hb Julai 2018 bersamaan 4 Zulkaedah 1439H]

Kes No. 10000-041-0098-2017 & Kes No. 1000-077-0134-2017
(Permohonan Interlokutori Penyampaian Notis Rayuan) & (Permohonan Melanjutkan Masa Penyampaian dan Penyerahan Rekod Rayuan)

Peguam Pemohon: *Haji Juraish bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah*

Peguam Responden Pertama: *Siti Noor Kamilah binti Mat Jusoh dari Noor Kamilah & Associates*

Peguam Responden Kedua: *Wan Aizaa binti Wan Abdullah dari Kamar Penasihat Undang-Undang Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini bermula dengan Permohonan Interlokutori (bantahan awal) melalui permohonan bertarikh 30/8/2017 oleh pihak Pemohon untuk membatalkan penyampaian Notis Rayuan yang telah dibuat oleh Responden Pertama kepada Pemohon di luar tempoh masa yang ditetapkan. Permohonan Interlokutori tersebut dibuat oleh Pemohon melalui kausa tindakan kes no. 10000-041-0098-2017.

[2] Responden Pertama kemudiannya pada 14/11/2017 telah memfailkan permohonan bagi melanjutkan tempoh masa pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan kepada Pemohon melalui satu Permohonan Interlokutori, kes no. 10000-077-0134-2017.

[3] Dalam permohonan Pemohon kes no. 10000-041-0098-2017, Pemohon memohon Perintah seperti berikut:-

- i] Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan atau membatalkan kes rayuan no. 10000-043-0097-2016 yang difailkan oleh Responden Pertama kerana kegagalan Responden Pertama menyampaikan notis rayuan dan Rekod Rayuan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan menurut undang-undang;
- ii] Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan agar Responden Pertama membayar kos keseluruhan tindakan ini kepada Pemohon;
- iii] Lain-lain perintah yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[4] Manakala dalam permohonan kes no. 10000-077-0134-2017, Responden Pertama memohon Perintah seperti berikut:-

- i] Responden Pertama/Pemohon diberikan kebenaran untuk mendapat pelanjutan masa menfailkan dan menyempurnakan penyampaian Rekod Rayuan di dalam kes no. 10000-043-0097-2016;

Fakta Kes

[5] Pemohon, Responden Pertama dan Responden Kedua adalah pihak-pihak di dalam kes Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes no. 10100-043-0194-2016 (Permohonan Pengisytiharan Status Agama).

[6] Pada 16/11/2016, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak tuntutan Responden Pertama. Responden Pertama yang tidak berpuashati dengan penghakiman tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 23/11/2016 ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

[7] Responden Pertama kemudiannya telah menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon pada 30/11/2016. Walau bagaimanapun, Peguam Syarie Pemohon telah mengemukakan bantahan kepada Mahkamah secara pentadbiran pada 31/5/2017 dan telah diserahkan kepada Peguam Responden secara pos. Bantahan tersebut dibuat kerana Pemohon percaya bahawa Notis Rayuan tersebut sepatutnya diserahkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan dikeluarkan iaitu pada 29/11/2016 bukannya 30/11/2016. Responden Pertama telah lewat selama satu (1) hari daripada tarikh yang dihadkan oleh undang-undang.

[8] Responden Pertama seterusnya telah menerima salinan yang diperakui bagi Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman telah siap dari Mahkamah (MS 30) pada 25/5/2017 dan telah menfailkan Alasan Rayuan pada 7/6/2017. Alasan Rayuan tersebut juga telah diserahkan kepada Pemohon pada hari yang sama iaitu 7/6/2016. Responden Pertama masih belum memfailkan Rekod Rayuan bagi kes rayuan itu.

[9] Pada 30/8/2017 Pemohon telah membuat Permohonan Interlokutori (bantahan awal) atas alasan kelewatan penyampaian notis rayuan oleh Responden Pertama dan kelewatan Responden Pertama memfailkan rekod rayuan kepada Mahkamah sebagaimana kehendak undang-undang. Pemohon dalam afidavitnya yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut:-

- i] Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden Pertama telah diserahkan kepada Pemohon melebihi dari tempoh yang dihadkan bagi pemfailan rayuan menurut seksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu melebihi 14 hari daripada tarikh penghakiman yang diputuskan pada 16/11/2016;
- ii] Responden Pertama gagal menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pemohon dalam masa 6 minggu daripada penerimaan pemberitahuan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan penghakiman sudah siap sebagaimana ditetapkan menurut seksyen 142(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- iii] Responden Pertama tidak mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa menyampaikan Notis Rayuan dan Reskod Rayuan tersebut kepada Pemohon di bawah seksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sehingga pada tarikh bantahan awal ini difailkan oleh Pemohon.

[10] Pada 14/11/2017, Responden Pertama telah memfailkan permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan dalam kes no. 10000-077-0134-2017. Responden Pertama dalam afidavitnya yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut:-

- i] Serahan Notis Rayuan pada 30/11/2016 adalah masih lagi berada dalam tempoh pemfailan dan penyerahan notis rayuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- ii] Kelewatan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan adalah disebabkan oleh surat bantahan pihak Pemohon bertarikh 31/5/2017.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[11] Berdasarkan Permohonan Interlokutori (bantahan awal) Pemohon, Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menfailkan dan Menyerahkan Rekod Rayuan Responden Pertama, Afidavit, Afidavit Jawapan dan hujahan pihak-pihak, kami dapati isu yang perlu diputuskan adalah:-

- i] Samada penyerahan salinan Notis Rayuan oleh Responden Pertama kepada Pemohon pada 30/11/2016 adalah dalam tempoh masa sebagaimana yang ditetapkan di dalam subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*ETMMSNS 2003*].

- ii] Samada permohonan Responden Pertama mempunyai alasan yang mencukupi untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.

Samada penyerahan salinan Notis Rayuan oleh Responden Pertama kepada Pemohon pada 30/11/2016 adalah dalam tempoh masa sebagaimana yang ditetapkan di dalam subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSNS 2003].

[12] Pemohon berhujah bahawa penghakiman/perintah kes yang hendak dirayu oleh Responden Pertama iaitu kes no. 10100-043-0194-2006 telah diputuskan pada 16/11/2016 di mana tempoh rayuan selama 14 hari bermula daripada tarikh keputusan tersebut diumumkan. Justeru, menurut Pemohon penyampaian Notis Rayuan tersebut sepatutnya diserahkan kepada pihak Pemohon sebelum atau pada 29/11/2017.

[13] Pemohon juga menghujahkan bahawa tafsiran 14 hari bagi tempoh memfailkan Notis Rayuan dan serahan Notis Rayuan adalah dikira dari hari keputusan diumumkan. Justeru hari keputusan adalah termasuk dan dikira sebagai 1 hari. Pemohon menyatakan berdasarkan amalan yang telah diterima pakai, pengecualian hanya diberikan pada hari terakhir pemfailan atau penyerahan Notis Rayuan tersebut sekiranya ia jatuh pada hari cuti umum, maka hari tersebut bolehlah digantikan kepada hari bekerja yang berikutnya.

[14] Responden Pertama berhujah bahawa Pemohon telah terkhilaf di dalam membuat pengiraan tempoh masa tersebut. Responden Pertama mohon Mahkamah ini merujuk kepada alasan penghakiman bagi kes *Umme Aiman Siddiqi v. HMD Rais Hussin bin A Mohamed Ariff* (No. Kes: 14600-041-0445-2012) yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Kuala Lumpur pada 22/10/2012 dan juga kes *Kentucky Friedchicken (M) Sdn Bhd v. Lembaga Bandaran, Petaling Jaya* (1976) 2 MLJ 145. Berdasarkan kepada kes *Umme Aiman Siddiqi v. HMD Rais Hussin bin A Mohamed Ariff* dan *Kentucky Friedchicken (M) Sdn Bhd v. Lembaga Bandaran, Petaling*, Responden Pertama menghujahkan bahawa pengiraan tempoh bermula selepas hari perintah tersebut dikeluarkan bukannya hari yang sama selepas perintah dikeluarkan.

[15] Oleh yang demikian, Responden Pertama berhujah bahawa beliau telah pun memfailkan Notis Rayuan pada 23/11/2016 dan kemudiannya telah pun menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Responden Pertama dan Responden Kedua pada 30/11/2016 iaitu dalam tempoh masa 14 hari selepas Perintah dikeluarkan yang mana telah mematuhi Seksyen 139(8) *ETMMSNS* 2003.

[16] Kami dapati permohonan bantahan awal ini adalah berkaitan kegagalan Responden Pertama dalam kes ini menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) *ETMMSNS* 2003 kepada Pemohon.

[17] Pada 23/11/2016 Responden Pertama telah memfailkan Notis Rayuan bagi perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes rayuan no. 10000-043-0097-2016 yang diputuskan pada 16/11/2016. Kami mendapati Responden Pertama telah memfailkan Notis Rayuan di dalam tempoh yang dibenarkan oleh undang-

undang. Setelah itu, Responden Pertama telah menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon pada 30/11/2016. Maka persoalannya adakah pada 30/11/2016 itu masih dalam tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang atau sebaliknya.

[18] Dalam hal ini, suka kami merujuk kepada subseksyen 139(8) *ETMMSNS* 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut:-

“Notis Rayuan hendaklah disampaikan oleh Perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada peguam syarie masing-masing”.

[19] Timbul persoalan lagi, apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam masa yang dihadkan*”. Kami merujuk kes *Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob* di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes mal no. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara. Di dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menafsirkan “*dalam masa yang dihadkan*” di dalam sub seksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2002, bahawa:-

“...had masa penyerahan notis rayuan kepada Responden adalah dalam tempoh had masa bagi pemfailan notis rayuan, iaitu dalam tempoh 14 hari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara yang

ditetapkan dalam subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2002.”

[20] Kami merujuk kepada dua lagi keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang telah menggunapakai tafsiran yang sama iaitu *Hamidah Bt. Elias lwn Sabariah Bee Bt. Abdul Karim Dan Khairunnisa Bt. Ahmad*, Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0021-2014 (Permohonan Interlokutori Untuk Mengenenpikan /Membatalkan Notis Rayuan Dan/Atau Rekod Rayuan) JH 40 Bhg 1 (1436H) ms 109 dan dalam kes *Krisna Handajani lwn. Azian bt. Omar*, Kes no.10000-017-0018-2011 JH 37 Bhg 2 (1435H) ms 229 sepertimana berikut:-

“had masa bagi penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden, iaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan Mahkamah dan ianya merupakan peruntukan mandatori untuk dipatuhi.”

[21] Berdasarkan tafsiran yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam ketiga-tiga kes dirujuk, kami juga berpendapat frasa *“dalam tempoh had masa bagi pemfailan rayuan”* yang terdapat di bawah subseksyen 139(8) ETMMSNS 2003 adalah membawa maksud selepas Notis Rayuan difailkan ke Mahkamah, Perayu hendaklah menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden dan penyampaian tersebut hendaklah dibuat oleh Perayu dalam tempoh **14 hari dari tarikh keputusan** Mahkamah Bicara yang dirayu. Ianya adalah mandatori. Dalam kes ini, keputusan Mahkamah Bicara adalah pada 16/11/2016 maka penyerahan Notis Rayuan kepada Pemohon hendaklah dibuat pada atau sebelum 29/11/2016.

[22] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami bersetuju Pemohon telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa Responden Pertama/Peguam Syariahnya telah terlewat satu (1) hari semasa menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon.

Samada permohonan Responden Pertama mempunyai alasan yang mencukupi untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.

[23] Kami berpendapat isu berkaitan Rekod Rayuan ini tidak wajar diulas kerana perkara yang paling asas ialah apabila Notis Rayuan tidak diserahkan kepada pihak Pemohon dalam tempoh masa yang ditetapkan maka apa-apa remedi kepada Responden Pertama berkaitan ketidakpatuhan yang berlaku dalam penyampaian Notis Rayuan ini tidak dapat dipertimbangkan.

[24] Kami bersandarkan kepada kes *Hamidah bt. Elias lawan Sabariah Bee bt. Abdul Karim & Seorang Lain [supra]*, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah menerima permohonan bantahan awal yang dibuat oleh Responden atas alasan ketakakuran prosedur di mana Perayu gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan dibawah seksyen 139(8) *ETMMSNS* 2003. Permohonan interlokutori bantahan awal tersebut difailkan oleh Responden sebaik sahaja menerima Notis Rayuan yang dikatakan diserahkan diluar tempoh masa kepadanya dan sebelum Responden membuat apa-apa tindakan lain berkaitan Notis Rayuan tersebut.

[25] Dapatan kami bahawa Responden Pertama tidak ada membuat apa-apa pemulihan terhadap kelewatan menyerahkan Notis Rayuan tersebut sehingga kes ini didengar dihadapan kami pada hari ini. Sepatutnya Responden Pertama mengambil tindakan segera dengan memfailkan permohonan lanjut tempoh menyerahkan Notis Rayuan terlebih dahulu dengan memberikan sebab kelewatan untuk dipertimbangkan oleh kami. Malangnya tidak ada tindakan pemulihan yang dibuat oleh Responden Pertama mahupun Peguam Syariyenya berhubung kelewatan menyerahkan notis rayuan sebagaimana kehendak undang-undang.

Oleh yang demikian, ketakakuran prosedur ini tidak dapat untuk dipertimbangkan oleh kami. Kami juga berpendapat, Pemohon berhak diberikan kos akibat daripada ketakakuran prosedur di mana Responden Pertama gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang ditetapkan dibawah seksyen 139(8) *ETMMSNS* 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Affidavit-Affidavit dan setelah meneliti hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan:-

- [1] Permohonan Pemohon dibenarkan.
- [2] Notis Rayuan bagi kes no. 10000-043-0097-2016 adalah dibatalkan.
- [3] Responden Pertama diperintahkan membayar kos kepada Pemohon sebanyak RM4000.00 sahaja.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **Y.A.A. DATO' YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....
2. **Y.A TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....
3. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor